

1501161-05.2019.8.26.0616

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Neste sentido: "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Destaca-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501161-05.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501161-05.2019.8.26.0616

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, eis que, no dia 13 de maio de 2019, por volta das 16h, na Avenida Major Melo, nas proximidades do imóvel de número 1200, Vila Nova Aparecida, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 18,4 g (dezoito gramas e quatro decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha; aproximadamente 22,82 g (vinte e dois gramas e oitenta e dois centigramas) da droga cocaína em pó; e cerca de 2,37 g (dois gramas e trinta e sete centigramas) da droga cocaína em forma de crack, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificação preliminar às fls.131/132. Denúncia recebida à fl.141.

Resposta à acusação à fl.159.

O processo seguiu regular prosseguimento, ouvindo-se, em instrução processual, duas

testemunhas comuns e interrogado o réu.

Ao final, as partes manifestaram-se oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprova pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo do Instituto de Criminalística de fls. 174/177, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

Os policiais militares, Antoine Florido e Emerson Pires dos Santos, em declarações complementares, narraram que receberam denúncia anônima via transeunte, indicando que um indivíduo trajando regata e bermuda, com tatuagem em um dos braços, estaria promovendo tráfico. Em diligência, encontraram o acusado que correspondia com as características passadas. O réu, ao ver a viatura policial, começou a andar disfarçando e "dispensou" uma pequena sacola. Abordado, em revista pessoal, foi encontrado dinheiro e na sacola estavam as substâncias entorpecentes. Disseram, ainda, que o local é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Interrogado, o acusado negou os fatos imputados na denúncia. Disse que estava descendo outra rua. Os policiais passaram por mim. Voltaram e me abordaram, perguntaram sobre celular. Um policial ficou comigo e outro foi até perto da escola e veio com um sacola, dizendo que eu estava traficando droga. O dinheiro é meu, mas as drogas não. Eu não sei o que significa a tatuagem de carpa no mundo do crime. Na época dos fatos, eu trabalho com manutenção.

A versão apresentada pelo acusado encontra-se isolada no conjunto probatório.

Ressalto que não há nada nos autos que infirme os depoimentos dos policiais, que se demonstraram uníssonos, deles não se extraíndo motivação de incriminar falsamente o denunciado. Não parece crível que agentes da lei fossem falsear, distorcendo as circunstâncias em que foi feita a captura do réu.

É firme a jurisprudência: "Os policiais não estão impedidos de depor. Os seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. O que dá validade ao depoimento da testemunha é a verdade de seu conteúdo. Não é possível, pois, arredar-se, desde logo, um depoimento, tão só porque a testemunha é policial" (RT 585/3110).

Assim, sem proveito as alegações pleiteadas pela defesa, ao dizer que há distorção nos depoimentos das autoridades policiais.

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Neste sentido: "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Destaca-se que a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), merece maior reprovação, pois trata-se de substância entorpecente que possui maior grau de dependência e sua distribuição ocasiona grande nocividade para a saúde pública. Neste sentido: "A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

Diante do conjunto probatório, é possível concluir com segurança, a responsabilidade do acusado quanto ao delito a ele imputado.

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11/343/06: (a) primariedade; (b)

bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).

No caso em tela, o acusado é primário (fls. 42/43) e não há nada nos autos que comprove que integra organização criminosa, ou mesmo que se dedique à atividades criminosas.

A condenação, assim, é medida que se impõe.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias do caso em tela e o que está previsto no artigo 42, da Lei Antidrogas, e o artigo 59, do Código Penal, observo que uma das drogas apreendidas foi cocaína, entorpecente de alto poder viciante, que causam dependência física e psíquica, mesmo que utilizados apenas uma única vez, motivo que enseja uma maior reprimenda. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, a pena retorna ao mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 42/43, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas, além da quantidade de droga apreendida.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), perfazendo, assim, sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal"(STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida"(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR VINICIUS GOMES DE OLVIERA, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", na forma do §4º do artigo 33, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. fixados no

valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.11/12).

Determino a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls.11/12).

Tendo sido solto em razão da decisão de fls. 65/67, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao (s) réu (s) em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA